

Lei n.º 34/2016, de 24 de agosto

Com as alterações introduzidas por: Declaração de Retificação n.º 19/2016.

Índice**- Ato**

- [Artigo 1.º](#) *Objeto*
- [Artigo 2.º](#) *Alteração do Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro*
- [Artigo 3.º](#) *Regulamentação*
- [Artigo 4.º](#) *Norma revogatória* **RETIFICADO**
- [Artigo 5.º](#) *Entrada em vigor*

**Lei n.º 34/2016
de 24 de agosto****Elimina a obrigatoriedade de apresentação quinzenal dos desempregados (oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro, que estabelece o regime jurídico de proteção social da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem)**

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º**Objeto**

A presente lei procede à oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro, eliminando a obrigatoriedade de apresentação quinzenal dos desempregados e reforçando o acompanhamento personalizado para o emprego.

Artigo 2.º**Alteração do Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro**

Os artigos 17.º, 41.º, 46.º, 48.º, 49.º, 70.º, 82.º e 85.º do Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro, que estabelece o regime jurídico de proteção social da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/2009, de 20 de março, pela Lei n.º 5/2010, de 5 de maio, pelos Decretos-Leis n.os 72/2010, de 18 de junho, e 64/2012, de 5 de março, pela Lei n.º 66-B/2013, de 31 de dezembro, e pelos Decretos-Leis n.os 13/2013, de 25 de janeiro, e 167-E/2013, de 31 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 17.º

Acompanhamento personalizado para o emprego

1 - O acompanhamento personalizado para o emprego no âmbito do PPE é um sistema de acompanhamento integrado centrado no beneficiário das prestações de desemprego com o objetivo de garantir:

- a) Apoio, acompanhamento e orientação do beneficiário;
- b) Ativação na procura de emprego, através da formação e aquisição de competências; e
- c) Monitorização e fiscalização do cumprimento das obrigações previstas na lei, garantindo o rigor na utilização destas prestações.

2 - O acompanhamento personalizado para o emprego inclui, nomeadamente:

- a) Elaboração conjunta do PPE, que deve ser feito até ao período máximo de 15 dias após a inscrição do beneficiário no centro de emprego;
- b) Atualização e reavaliação regular do PPE;
- c) Sessões de procura de emprego acompanhada;
- d) Sessões coletivas de caráter informativo, nomeadamente sobre direitos e deveres dos beneficiários, mercado de emprego e oferta formativa, programas disponíveis no serviço público de emprego;
- e) Sessões de divulgação de ofertas e planos formativos adequados ao perfil de cada beneficiário;
- f) Ações de desenvolvimento de competências para a empregabilidade; e
- g) Outras sessões regulares de atendimento personalizado.

Artigo 41.º

[...]

1 - ...

a) ...

- b) ...
- c) ...
- d) ...
- e) ...
- f) (Revogada.)

- g) ...
- 2 - ...

Artigo 46.º

[...]
À justificação das recusas de emprego conveniente, das recusas ou desistências de trabalho socialmente necessário, formação profissional, controle e acompanhamento personalizado ou outra medida ativa de emprego, aplica-se o disposto nos artigos 44.º e 45.º, com as necessárias adaptações.

Artigo 48.º

[...]
1 - Determina advertência escrita o primeiro incumprimento injustificado:

- a) ...
- b) ...
- c) No âmbito de ações de controlo, acompanhamento personalizado e avaliação promovidas pelos centros de emprego;
- d) (Revogada.)

2 - (Anterior n.º 3.)

Artigo 49.º

[...]
1 - ...

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) ...
- e) ...
- f) ...
- g) ...
- h) ...
- i) ...
- j) (Revogada.)

2 - ...

3 - Nos casos previstos nas alíneas f), g) e h) do n.º 1, a anulação da inscrição só tem lugar nas situações em que o beneficiário já tenha sido advertido por escrito nos termos do artigo anterior.

- 4 - ...
- 5 - ...
- 6 - ...

Artigo 70.º

[...]
1 - ...

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) ...

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

e) Convocar os beneficiários das prestações de desemprego para comparência no serviço público de emprego, ou outro local a definir em função do objetivo e proximidade com a residência do beneficiário, no âmbito de ações de controlo não periódicas, acompanhamento personalizado e avaliação;

f) ...

g) Avaliar a justificação das faltas de comparência do beneficiário a convocatória do serviço público de emprego;

h) ...

i) ...

j) ...

2 - ...

3 - ...

4 - ...

5 - ...

6 - ...

7 - ...

8 - ...

9 - ...

Artigo 82.º

[...]

1 - ...

2 - (Revogado.)

3 - ...

4 - (Revogado.)

Artigo 85.º

[...]

1 - As modalidades e formas de execução do PPE e a realização e demonstração probatória da procura ativa de emprego, bem como outras vertentes relevantes para a concretização das obrigações, são objeto de regulamentação própria.

2 - ...

3 - ...»

Artigo 3.º**Regulamentação**

A regulamentação prevista no artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro, na sua redação atual, deve ser promovida no prazo de 30 dias após a entrada em vigor da presente lei.

Artigo 4.º**Norma revogatória**

A presente lei revoga a alínea f) do n.º 1 do artigo 41.º, a alínea j) do n.º 1 do artigo 49.º e o n.º 2 do artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro.

Alterações

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 19/2016](#) - Diário da República n.º 194/2016, Série I de 2016-10-10, produz efeitos a partir de 2016-10-01

Artigo 5.º***Entrada em vigor***

A presente lei entra em vigor no dia 1 de outubro de 2016.

A versão consolidada não tem valor legal e não substitui a consulta dos atos que deram origem a esta consolidação.
